Hiệp Hội Doanh Nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam
Phòng 605, Tòa nhà Mặt Trời Sông Hồng, 23 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel: 84-4-2220-9907 Fax: 84-4-2220-9909
Email: jbav-info@jbav.vn

The Japan Business Association in Vietnam
Room 605, Sun Red River Bldg., 23 Phan Chu Trinh St., Hoan Kiem Dist., Hanoi
Tel: 84-4-2220-9907 Fax: 84-4-2220-9909
Email: jbav-info@jbav.vn

HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM
Số: DN30/2016HHDNNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------o0o--------

V/v: Ý kiến về Thông tư thuế giá trị gia tăng

Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2016

Kính gửi: Bộ Tài Chính

Trước hết, xin trân trọng cảm ơn sự giúp đỡ, hỗ trợ của Quý Bộ dành cho Hiệp hội doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam trong suốt thời gian qua.

Theo Điều 1 khoản 3 điểm 4b Thông tư 130/2016/TT-BTC ban hành ngày 12/8/2016 bởi Bộ Tài chính có quy định như sau:

"Cơ sở kinh doanh không được hoàn thuế đối với trường hợp hàng hóa nhập khẩu sau đó xuất khẩu, hàng hóa xuất khẩu không thực hiện việc xuất khẩu tại địa bàn hoạt động hải quan theo quy định của Luật Hải quan, Nghị định số 01/2015/NĐ-CP ngày 02/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành phạm vi địa bàn hoạt động hải quan, trách nhiệm phối hợp trong phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới và các văn bản hướng dẫn."

Theo quy định trên, cơ sở kinh doanh sẽ không được hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với hàng hóa nhập khẩu sau đó xuất khẩu, tuy nhiên chúng tôi e ngại rằng hoạt động "nhập khẩu sau đó xuất khẩu" (tái xuất khẩu) ở đây có bao gồm việc "bán hàng cho doanh nghiệp chế xuất (DNCX)". Vì vậy, chúng tôi hi vọng Quý Bộ hoặc Quý Tổng Cục có thể trả lời bằng văn bản, làm rõ việc "bán hàng cho DNCX" không bao gồm trong hoạt động"tái xuất khẩu" nêu trên, do đó vẫn thuộc đối tượng hoàn thuế GTGT.

Bất kể công ty thương mại là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hay doanh nghiệp Việt Nam, khi nhập khẩu hảng hóa để phân phối cho DNCX đều phải nộp thuế GTGT ở khâu nhập khẩu, nếu quy định không cho phép hoàn thuế GTGT đối với hàng hóa bán cho DNCX thì các công ty thương mại sẽ không thể xin hoàn phần thuế GTGT đầu vào đó cho đến khi đóng cửa doanh nghiệp, điều này sẽ gây ảnh hưởng rất lớn đến dòng tiền của doanh nghiệp. Hiện nay có nhiều công ty thương mại có tỷ suất lợi nhuận không vượt quá 10%, nên việc thu hồi thuế GTGT khâu nhập khẩu là biện pháp cần thiết để duy trì hoạt động của doanh nghiệp. Nếu không được phép

hoàn thuế trong quá trình hoạt động, công ty thương mại bắt buộc phải đưa phần thuế GTGT khâu nhập khẩu này vào giá bán cho DNCX. Điều này sẽ dẫn đến tăng đơn giá nhập hàng của DNCX, tạo áp lực lên lợi nhuận của DNCX. Trong trường hợp này, có thể dự đoán xu hướng của DNCX là thay vì tiếp tục mua hàng của doanh nghiệp Việt Nam, họ sẽ bắt đầu chuyển sang nhập hàng trực tiếp từ các công ty thương mại nước ngoài, dẫn đến khả năng công ty thương mại trong nước bị buộc phải rút khỏi thị trường là rất cao.

Việc rút lui của công ty thương mại sẽ dẫn đến rất nhiều hệ lụy bất lợi cho đất nước các vị như là làm giảm nguồn thu thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), hay hạn chế tuyển dụng dẫn đến giảm nguồn thu thuế thu nhập cá nhân (TNCN) v.v...

Bên cạnh đó, việc DNCX đẩy mạnh nhập hàng trực tiếp sẽ dẫn đến việc tăng đơn giá nhập hàng, cùng với việc tăng chi phí quản lý sẽ làm giảm lợi nhuận và thuế TNDN. Hơn nữa, dù DNCX tiến hành nhập hàng trực tiếp cũng không phát huy hiệu quả tăng nguồn thu thuế GTGT. Mặt khác, có thể thấy rằng việc tăng chi phí của DNCX sẽ dẫn đến DNCX di chuyển hoạt động sản xuất qua nước khác, cũng là nguyên nhân làm giảm doanh thu và thuế TNDN trong tương lai.

Tóm lại, nếu hàng hóa nhập khẩu mà công ty thương mại bán cho DNCX không được phép hoàn thuế GTGT sẽ dẫn đến những hệ lụy bất lợi cho đất nước các vị như sau:

- Việc rút lui của công ty thương mại dẫn đến giảm nguồn thuế TNCN, TNDN.
- Đơn giá nhập hàng, phí quản lý của DNCX tăng cao dẫn đến giảm nguồn thuế TNDN.
- Là nguyên nhân dẫn đến việc DNCX di chuyển sản xuất sang nước khác.

Hiện nay, một số công ty thương mại Nhật cũng bắt đầu xem xét việc rút khỏi Việt Nam với lý do không được hoàn thuế GTGT như nêu trên.

Vì những lý do trên, chúng tôi tha thiết đề nghị Quý Bộ trả lời bằng văn bản, làm rõ nội dung hàng hóa nhập khẩu bán cho DNCX không bao gồm trong định nghĩa của "tái xuất khẩu" trong khoản mục này của thông tư này, cho phép được hoàn thuế GTGT khâu nhập khẩu.

Liên quan đến vấn đề này, chúng tôi kính mong được tổ chức gặp mặt với Quý Bộ để trao đổi ý kiến.

Hiệp Hội Doanh Nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam
Phòng 605, Tòa nhà Mặt Trời Sông Hồng, 23 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel: 84-4-2220-9907 Fax: 84-4-2220-9909
Email: jbav-info@jbav.vn

The Japan Business Association in Vietnam
Room 605, Sun Red River Bldg., 23 Phan Chu Trinh St., Hoan Kiem Dist., Hanoi
Tel: 84-4-2220-9907 Fax: 84-4-2220-9909
Email: jbav-info@jbav.vn

Cuối cùng, đại diện cho các doanh nghiệp Nhật Bản đang hoạt động tại Việt Nam, Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản cam kết sẽ tiếp tục phấn đấu và nỗ lực vì sự phát triển kinh tế của Việt Nam, rất mong tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của Quý Bộ.

Xin trân trọng cảm ơn!

T/M Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam

Chủ tịch

HIỆP HỘI CÁC DOANH NGHIỆP NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM
BAN LÃNH ĐẠO

Taiji Yamai

Nơi nhận:
- *Như trên;*
- *Cục đầu tư nước ngoài - Bộ Kế hoạch và Đầu tư;*
- *Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam;*
- *Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản tại Tp. Hồ Chí Minh;*
- *Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản tại Đà Nẵng.*

BAN TẠI VIỆT NAM